

ข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูล
(Data Processing Agreement)

สำหรับการเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลผ่านระบบกลางเพื่อการแบ่งปันข้อมูล

1. นิยาม

“สำนักงาน” หมายถึง สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

“หน่วยงานของรัฐ” หมายถึง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

“ข้อมูล” หมายถึง ข้อความ ข้อเท็จจริง สถิติ รูปภาพ หรือสารสนเทศอื่นใด ที่ได้ทำให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษร ตัวเลข ผัง หรือแผนแบบอย่างอื่น ซึ่งสร้าง วิเคราะห์ ประมวลผล เชื่อมโยง ส่งผ่าน และทำลาย ได้ด้วยบุคคลหรือวิธีการทางเทคโนโลยี

“ข้อมูลดิจิทัล” หมายถึง ข้อมูลที่สร้าง วิเคราะห์ ประมวลผล เชื่อมโยง ส่งผ่าน และทำลาย ด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีโดยการทำสัญลักษณ์ศูนย์และหนึ่ง หรือสัญลักษณ์อื่นมาแทนค่า

“ระบบกลางเพื่อการแบ่งปันข้อมูล” หมายถึง กลไกสารสนเทศกลางเพื่อใช้ในการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลและระบบข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของประเทศ เพื่อการบริการการใช้ประโยชน์ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ สนับสนุนการตัดสินใจ กำหนดนโยบาย วางแผนการดำเนินงานของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ โดยไม่รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล ซึ่งต้องดำเนินการผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล

“หน่วยงานผู้ส่งข้อมูล” หมายถึง หน่วยงานของรัฐซึ่งประสงค์จะเชื่อมโยงระบบสารสนเทศของหน่วยงานกับระบบกลางเพื่อการแบ่งปันข้อมูล และได้ทำข้อตกลงในการบริหารจัดการและการแบ่งปันข้อมูลกับสำนักงาน ทั้งที่เป็นการส่งข้อมูลโดยตรงมายังระบบกลางเพื่อการแบ่งปันข้อมูลหรือส่งผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลอื่น

“หน่วยงานผู้รับข้อมูล” หมายถึง หน่วยงานของรัฐที่รับข้อมูลดิจิทัลผ่านระบบกลางเพื่อการแบ่งปันข้อมูล และได้ทำข้อตกลงในการบริหารจัดการและการแบ่งปันข้อมูลกับสำนักงาน

“ระบบเชื่อมโยงข้อมูลอื่น” หมายถึง ระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่หน่วยงานผู้ส่งข้อมูลได้เคยนำส่งข้อมูลไว้แล้ว และประสงค์ให้สำนักงานเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบดังกล่าวมายังระบบกลางเพื่อการแบ่งปันข้อมูล

“ประมวลผลข้อมูล” หมายถึง ดำเนินการใด ๆ ต่อข้อมูล รวมถึงส่ง รับ เก็บรวบรวม บริหารจัดการ ใช้ วิเคราะห์ แปลงสภาพ ส่งต่อ เชื่อมโยง เผยแพร่ หรือทำลายข้อมูล

“บุคลากร” หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน หรือที่ปรึกษาของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย ตลอดจนถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคู่สัญญาแต่ละฝ่ายด้วย

2. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลร่วมกัน

2.1 เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลดิจิทัลระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐสามารถนำส่ง แลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันผ่านระบบกลางเพื่อการแบ่งปันข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

2.2 เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน การกำหนด นโยบาย การวางแผน การตัดสินใจ การกำหนดมาตรการและการดำเนินการกิจของรัฐ และการจัดการภัยพิบัติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน

2.3 เพื่อลดภาระการนำส่งข้อมูลซ้ำซ้อนของหน่วยงานของรัฐ โดยเชื่อมโยงระบบกลางเพื่อการแบ่งปัน ข้อมูลกับระบบเชื่อมโยงข้อมูลอื่น และส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูลดิจิทัลระหว่างหน่วยงานของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ

2.4 เพื่อดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแบ่งปันข้อมูลดิจิทัล พ.ศ. 2569 และ กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายอื่นด้วย

3. ขอบเขตข้อมูลภายใต้ข้อตกลง

3.1 ข้อมูลที่หน่วยงานผู้ส่งข้อมูลได้แจ้งตามแบบนำส่งข้อมูล เพื่อให้สำนักงานรับ เชื่อมโยง ใช้ ประมวลผลข้อมูล แปลงสภาพ หรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าว ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแบ่งปันข้อมูล ดิจิทัล พ.ศ. 2569

หากมีการเพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนแปลงชุดข้อมูล หน่วยงานผู้ส่งข้อมูลต้องดำเนินการแจ้งตามแบบ ที่ สำนักงานกำหนด เว้นแต่กรณีที่ถูกกฎหมาย กฎ มติคณะรัฐมนตรี หรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายกำหนดให้ สำนักงานดำเนินการเป็นอย่างอื่น หรือในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเร่งด่วน

3.2 ข้อมูลที่สำนักงานดำเนินการนำส่งผ่านระบบกลางเพื่อการแบ่งปันข้อมูลให้กับหน่วยงานที่ร้องขอ ตามแบบคำขอรับข้อมูล

4. หน้าที่ของหน่วยงานผู้ส่งข้อมูล

4.1 จัดเตรียม นำส่ง หรือเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบกลางเพื่อการแบ่งปันข้อมูล ตามมาตรฐาน รูปแบบ วิธีการ และระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด

4.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนนำส่งหรือ เชื่อมโยงเข้าสู่ระบบกลางเพื่อการแบ่งปันข้อมูล

4.3 จัดทำคำอธิบายข้อมูล (metadata) พจนานุกรมข้อมูล (data dictionary) โครงสร้างข้อมูล (schema) มาตรฐานข้อมูล ข้อมูลประกอบที่จำเป็น และกำหนดข้อจำกัดและข้อควรระมัดระวังในการใช้ เผยแพร่ ส่งต่อ หรือแปลผลข้อมูลตามมาตรฐานและวิธีการที่สำนักงานกำหนด

4.4 แจ้งสำนักงานโดยไม่ชักช้า หากพบว่าข้อมูลที่น่าส่งมีความผิดพลาด ไม่เป็นปัจจุบัน มีข้อจำกัด เพิ่มเติม หรือมีเหตุให้ต้องระงับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูล

4.5 พิจารณานุญาตหรือปฏิเสธการส่งต่อข้อมูลดิบต้นฉบับ เมื่อสำนักงานหรือหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น มีคำขอใช้ข้อมูลนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ 4.3

4.6 ให้ความร่วมมือกับสำนักงานในการตรวจสอบสิทธิ การควบคุมการเข้าถึง การจัดการเหตุการณ์ละเมิด ความมั่นคงปลอดภัย และการตรวจสอบการใช้ข้อมูลผิดวัตถุประสงค์

4.7 ปฏิบัติตามมาตรฐานทางเทคนิค คู่มือ ขั้นตอน หรือมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยซึ่งสำนักงานกำหนด ในการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบกลางเพื่อการแบ่งปันข้อมูล

4.8 ในกรณีที่หน่วยงานผู้ส่งข้อมูลประสงค์ให้สำนักงานเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบเชื่อมโยงข้อมูลอื่นที่หน่วยงานนั้นได้เคยนำส่งชุดข้อมูลไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้ส่งข้อมูลจัดทำเอกสารแจ้งไปยังระบบเชื่อมโยงข้อมูลอื่น และแนบเอกสารนั้นในแบบนำเสนอข้อมูล ทั้งนี้ ระบบเชื่อมโยงข้อมูลอื่นต้องมีมาตรฐานทางเทคนิคหรือมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยตามที่สำนักงานกำหนด ตามข้อ 4.7 ด้วย

5. หน้าที่ของสำนักงาน

5.1 รับ เชื่อมโยง จัดเก็บ แปลงสภาพ วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และส่งต่อข้อมูลตามขอบเขตวัตถุประสงค์ ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก และสนับสนุนหน่วยงานผู้ส่งข้อมูลในการเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลผ่านระบบกลางเพื่อการแบ่งปันข้อมูล

5.2 ภายใต้ขอบเขตของข้อตกลงนี้ สำนักงานต้องดำเนินการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานผู้ส่งข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ของระบบกลางเพื่อการแบ่งปันข้อมูล ดังต่อไปนี้

- (1) สนับสนุนหน่วยงานผู้ส่งข้อมูลในการตรวจสอบโครงสร้าง รูปแบบ และคุณภาพข้อมูล
- (2) นำข้อมูลดิบต้นฉบับมาแปลงสภาพเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงวิเคราะห์
- (3) จัดทำข้อมูลรวม หรือข้อมูลรูปแบบอื่น ๆ เช่น แดชบอร์ด โมเดลปัญญาประดิษฐ์
- (4) จัดระดับชั้นข้อมูลดิบแปลงสภาพ ข้อมูลรวม และข้อมูลรูปแบบอื่น ๆ รวมทั้งจัดทำคำอธิบายข้อมูล (metadata) ของข้อมูลดังกล่าว
- (5) ดำเนินการอื่นที่จำเป็นต่อการดูแลระบบกลางเพื่อการแบ่งปันข้อมูล

5.3 การดำเนินการตามข้อ 5.2 ต้องไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดหรือระดับชั้นของข้อมูลดิบต้นฉบับ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้ส่งข้อมูล ทั้งนี้ หากการดำเนินการตามข้อ 5.2 เป็นการประมวลผลข้อมูลที่มีชั้นความลับ ได้แก่ ลับ ลับมาก ลับที่สุด รวมถึงข้อมูลที่มีเงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่จำกัด โดยสำนักงานมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้การรักษาความลับของหน่วยงานผู้ส่งข้อมูลและหน่วยงานผู้รับข้อมูลเป็นไปตามผนวก 1 ด้วย

5.4 การส่งต่อข้อมูล

(1) ข้อมูลดิบต้นฉบับ (original raw data) สำนักงานจะไม่ส่งต่อข้อมูลดิบต้นฉบับให้ผู้ใด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานผู้ส่งข้อมูล หรือมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

(2) ข้อมูลดิบแปลงสภาพ สำนักงานสามารถส่งต่อข้อมูลดิบแปลงสภาพให้หน่วยงานของรัฐใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อระดับชั้นข้อมูล เงื่อนไขการใช้ข้อมูล และข้อจำกัดที่หน่วยงานผู้ส่งข้อมูลกำหนด

(3) ข้อมูลรวม (Aggregated Data) สำนักงานสามารถส่งต่อข้อมูลรวมให้หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อระดับชั้นข้อมูล เงื่อนไขการใช้ข้อมูล และข้อจำกัดที่หน่วยงานผู้ส่งข้อมูลกำหนด

(4) ข้อมูลรูปแบบอื่น ๆ เช่น แดชบอร์ด โมเดลปัญญาประดิษฐ์ สำนักงานสามารถเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดิบต้นฉบับ ข้อมูลที่มีชั้นความลับ หรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานผู้ส่งข้อมูล หรือมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

5.5 ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงระดับชั้นข้อมูล เงื่อนไขการใช้ข้อมูล และข้อจำกัด ให้หน่วยงานผู้ส่งข้อมูลแจ้งสำนักงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ตามวิธีการที่สำนักงานกำหนด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

5.6 ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยในการส่งต่อหรือเผยแพร่ข้อมูลใด ให้สำนักงานหารือกับหน่วยงานผู้ส่งข้อมูลก่อน เว้นแต่ในกรณีที่สำนักงานได้รับการร้องขอหรือคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ศาล หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือองค์กรอื่น ที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายให้นำส่งหรือเปิดเผยข้อมูล สำนักงานจะนำส่งหรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพียงเท่าที่ได้รับการร้องขอหรือคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ศาล หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือองค์กรอื่นที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายกำหนดให้ต้องนำส่งหรือเปิดเผยเท่านั้น และจะแจ้งให้หน่วยงานผู้ส่งข้อมูลทราบโดยเร็ว

5.7 สำนักงานมีหน้าที่วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน พัฒนา ทดสอบ อบรมการใช้งาน บำรุงรักษา แก้ไข ปัญหา ปรับปรุง และสนับสนุนการใช้งานระบบกลางเพื่อการแบ่งปันข้อมูล ตลอดจนประเมิน ตรวจสอบ พิสูจน์ บริหารจัดการความเสี่ยง ควบคุมและประกันคุณภาพ และบริหารจัดการการให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐ และใช้เป็นพยานหลักฐานหรือข้อมูลอ้างอิงในทางกฎหมาย ในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ให้บริการตามสัญญา โดยสำนักงานจะประมวลผลข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินการดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อประโยชน์ของสำนักงาน และ/หรือหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการตามข้อตกลงนี้

5.8 มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

(1) สำนักงานจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบกลางเพื่อการแบ่งปันข้อมูลให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและระดับชั้นข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยมาตรการเชิงองค์กร (Organizational Measures) มาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measures) และมาตรการทางกายภาพ (Physical Measures) ที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงระบบควบคุมการเข้าถึงตามระดับชั้นข้อมูล และอยู่ภายใต้ข้อผูกพันการรักษาความลับ

(2) สำนักงานจะกำหนดมาตรฐานทางเทคนิค คู่มือ ขั้นตอน หรือมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้หน่วยงานผู้ส่งข้อมูลปฏิบัติตามในการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบกลางเพื่อการแบ่งปันข้อมูล รวมถึงมาตรฐานทางเทคนิคหรือมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบเชื่อมโยงข้อมูลอื่น

(3) สำนักงานจะแจ้งเตือนเมื่อตรวจพบการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการละเมิดความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งรวบรวมข้อมูลเพื่อนำส่งให้แก่หน่วยงานของรัฐในการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิด

(4) หากพบว่าข้อมูลมีความเสี่ยงต่อความมั่นคงปลอดภัย มีข้อผิดพลาดร้ายแรง อาจละเมิดกฎหมายหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบกลางเพื่อการแบ่งปันข้อมูลหรือหน่วยงานของรัฐ สำนักงานมีสิทธิระงับการรับ เชื่อมโยง ใช้ หรือส่งต่อข้อมูลชั่วคราว และแจ้งให้หน่วยงานผู้ส่งข้อมูลทราบ

(5) ในกรณีที่เป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสำนักงานจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

5.9 การลบและการทำลายข้อมูล

(1) สำนักงานจะลบข้อมูลดิบต้นฉบับภายใน 90 วันหลังการแปลงสภาพ เว้นแต่หน่วยงานผู้ส่งข้อมูลขอให้สำนักงานจัดเก็บ หรือมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หรือมีคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายให้สำนักงานจัดเก็บต่อไป

(2) การลบและทำลายข้อมูลต้องมีบันทึกการดำเนินการ เช่น บันทึกการลบ รายงานการทำลาย หรือหนังสือรับรองการทำลายข้อมูล

(3) สำนักงานอาจจัดเก็บข้อมูลบางส่วนต่อไปได้เท่าที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย การตรวจสอบ การก่อตั้งหรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การดำเนินคดี หรือการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ทั้งนี้ ต้องจำกัดการประมวลผลข้อมูลเฉพาะวัตถุประสงค์ดังกล่าว

(4) เมื่อได้รับการร้องขอจากหน่วยงานผู้ส่งข้อมูลให้ลบข้อมูลดิบต้นฉบับ สำนักงานจะลบและทำลายข้อมูลดิบต้นฉบับภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

6. หน้าที่ของหน่วยงานผู้รับข้อมูล

6.1 แจ้งความประสงค์ขอรับข้อมูลดิจิทัลจากระบบกลางเพื่อการแบ่งปันข้อมูลรวมถึงระบุฐานทางกฎหมายหรือหน้าที่และอำนาจในการขอรับข้อมูลดังกล่าว ตามแบบที่สำนักงานกำหนด

6.2 ใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งไว้แก่สำนักงาน รวมถึงศึกษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้ข้อมูล ข้อจำกัดและข้อควรระมัดระวังที่หน่วยงานผู้ส่งข้อมูลกำหนด

6.3 ปฏิบัติตามมาตรฐานทางเทคนิค คู่มือ ขั้นตอน หรือมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยซึ่งสำนักงานกำหนด ในการรับข้อมูลจากระบบกลางเพื่อการแบ่งปันข้อมูล

6.4 ให้ความร่วมมือกับสำนักงานอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบสิทธิ การควบคุมการเข้าถึง การจัดการเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัย และการตรวจสอบการใช้ข้อมูลผิดวัตถุประสงค์

6.5 ลบ ทำลาย หรือจำกัดการใช้ข้อมูลเมื่อสิ้นสุดวัตถุประสงค์ตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติ

6.6 แจ้งสำนักงานเมื่อพบปัญหาในการใช้ข้อมูล รวมถึงให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการพัฒนาระบบหากสามารถกระทำได้

7. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

7.1 ในกรณีที่มีการนำส่งหรือรับข้อมูลดิจิทัลที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้ถือว่าหน่วยงานผู้ส่งข้อมูลหรือหน่วยงานผู้รับข้อมูลนั้นเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้ส่งหรือมอบหมายให้สำนักงานเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและเป็นตัวกลางในการส่งคำขอใช้ข้อมูลและส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐผ่านระบบกลางเพื่อการแบ่งปันข้อมูล ทั้งนี้ สำนักงานจะสนับสนุนการดำเนินการตามที่หน่วยงานผู้ส่งข้อมูลหรือหน่วยงานผู้รับข้อมูลร้องขอเพื่อการแบ่งปันข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์เชิงวิเคราะห์ตามกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

การที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้นำส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดรายละเอียดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล การดำเนินการประมวลผลข้อมูล และระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ระบุไว้ในแบบนำส่งข้อมูล หรือแบบคำขอรับข้อมูลแล้วแต่กรณี และให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวเป็นคำสั่งให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ด้วย

7.2 สำนักงานจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินการภายใต้ข้อตกลงนี้ และจะไม่ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงฉบับนี้ หมายความว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี หรืออันเป็นการละเมิดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

7.3 สำนักงานจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามข้อ 5.8 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม

7.4 เมื่อล่วงรู้ถึงเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานจะแจ้งหน่วยงานผู้ส่งข้อมูลหรือหน่วยงานผู้รับข้อมูลโดยไม่ชักช้า ภายใน 72 (เจ็ดสิบสอง) ชั่วโมงนับแต่ล่วงรู้ถึงเหตุดังกล่าว พร้อมส่งมอบข้อมูลที่จำเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างน้อยได้แก่ ลักษณะของการละเมิด ประเภทและจำนวนโดยประมาณของข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และมาตรการแก้ไขและเยียวยา ทั้งจะให้ความร่วมมือและดำเนินการตามที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดเพื่อตรวจสอบ บรรเทา และเยียวยาเหตุละเมิดนั้น

7.5 กรณีเห็นสมควรร่วมกันกำหนดรายละเอียด บทบาทและหน้าที่ เพื่อเป็นหลักฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ แบ่งปัน ตลอดจนควบคุมดูแลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม ให้ทำข้อตกลงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานผู้ส่งข้อมูลหรือหน่วยงานผู้รับข้อมูลกับสำนักงาน และถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้

8. การประมวลผลข้อมูลในกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

8.1 ทุกฝ่ายรับทราบไว้ในกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ สำนักงานอาจรับ เชื่อมโยง หรือประมวลผลข้อมูลเท่าที่จำเป็นต่อการจัดการสถานการณ์ดังกล่าวได้ตามกฎหมาย ระเบียบ มติ คณะรัฐมนตรี คำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือคำร้องขอของหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ โดยสำนักงานจะดำเนินการอย่างจำกัดเฉพาะข้อมูลเท่าที่จำเป็น ระยะเวลาตามสมควร และวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้น

8.2 เมื่อกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนสิ้นสุดลง สำนักงานจะจัดทำบันทึกหรือรายงานการประมวลผลข้อมูลในกรณีฉุกเฉินดังกล่าว และดำเนินการลบ ทำลาย หรือจำกัดการใช้ข้อมูลตามที่กฎหมายหรือข้อตกลงนี้กำหนด

9. คำสงวนสิทธิ์

9.1 สำนักงานจะรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการระบบกลางเพื่อการแบ่งปันข้อมูล การควบคุมการประมวลผลข้อมูล การรักษาความมั่นคงปลอดภัย และการส่งต่อข้อมูลภายในขอบเขตที่สำนักงานควบคุม

9.2 สำนักงานจะรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของข้อมูลต้นทางเฉพาะกรณีที่มีความเสียหายนั้นเกิดจากการแปลงสภาพ ประมวลผลข้อมูล ส่งต่อ หรือใช้ข้อมูลโดยสำนักงานที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงนี้

9.3 แต่ละฝ่ายต้องรับผิดชอบต่อการทำหรือละเว้นการกระทำของบุคลากร ผู้รับจ้าง หรือตัวแทนของตนที่ฝ่าฝืนข้อตกลงนี้หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เวอร์ชันเอกสาร 1

วันที่ปรับปรุงล่าสุด 5 ตุลาคม 2569